

1510779-10.2019.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330565/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510779-10.2019.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510779-10.2019.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2330565/2019 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 8524721 -

DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 3198/19/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2330565 - 05º D.P.

SUMARE, 3198/19/926 - 05º D.P. SUMARE, 2330565 - 05º D.P. SUMARE, 3198/19/926 - 05º D.P. SUMARE, 2330565 - 05º D.P. SUMARE, 3198/19/926 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

REGINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 66/67).

Concessão da liberdade provisória mediante habeas corpus (página 97). Notificação (página 124). Defesa preliminar (páginas 135/136). Recebimento da denúncia (página 139). Citação pessoal (página 156). Prova testemunhal e interrogatório (página 169). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 214/217), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, a fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação benéfica da pena (páginas 221/231).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O fato material ilícito foi comprovado pela perícia química-toxicológica (páginas 119/121).

Indisfarçável, a nosso sentir, a autoria delitiva.

Explico: sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Tamer Raphael Ferreira do Carmo e Jefferson Nunes Paulo relataram, essencialmente, que, diante da informação de um morador do local, dando conta da chegada de uma grande quantidade de droga ilícita no apartamento do réu, conhecido como traficante pela polícia, apelidado "Tanaka", gerente do tráfico de entorpecentes naquele condomínio, acorreram até o imóvel, sendo que o acusado permitiu o ingresso, apreendendo-se ali uma sacola, escondida no guarda-roupa, com estupefacientes e dinheiro, além de 06 (seis) aparelhos celulares. O denunciado estava, de madrugada, no apartamento sozinho com um filho, ainda criança de cerca de 10 anos de idade (página 169).

Sendo assim, tudo está a conduzir para a condenação do réu. As drogas estavam no seu apartamento. Ele já era tido como responsável pela traficância naquele condomínio. As imagens obtidas nos celulares apreendidos foram, absolutamente, comprometedoras (páginas 180/209). O acusado não trouxe testemunha alguma de que não aconteceu a permissão de entrada no apartamento. Nem o próprio filho inimputável, que, em um primeiro momento, assumiu a guarda das drogas, compareceu em Juízo para inocentar o pai.

Logo, tudo isso considerado, procede a pretensão punitiva estatal, nos moldes destacados na denúncia.

Fixo a sanção penal.

Em primeira fase, ante a maior reprovabilidade pela grande quantidade de entorpecentes de elevado potencial alucinógeno e viciante (202 porções distintas de cocaína), exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos).

Em segunda fase, ausentes circunstâncias legais.

Em terceira e última fase, inaplicável a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que se visualiza a habitualidade na prática criminosa. O acusado já era conhecido como gerente da comercialização de entorpecentes, conforme relatado pelos policiais. Além disso, a perícia nos aparelhos celulares apreendidos na casa do denunciado retratou diversas imagens de significativas quantidades de drogas e conversas próprias da traficância (páginas 190/194).

A teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado em razão da circunstância judicial desfavorável. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra REGINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, piso mínimo, como

incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União, FUNAD, do numerário apreendido, porquanto indisputável que decorrente da hedionda traficância.

Também depois do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA